

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1702/2531	นางหนู หลิมวัฒนา	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางฉอ้อน ช่วยบำรุง	โจทก์
	นายเฉลียว ช่วยบำรุง	จำเลย
	นายเฉลียว ช่วยบำรุง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยขอให้ศาลห้ามโจทก์พร้อมบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินพิพาท อีกต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้โจทก์นำเงินจำนวน 4,554 บาท มาชำระไว้ในสำนวนนี้เพื่อเบิกจ่ายให้คู่ความที่ชนะคดีต่อไป และระหว่างนี้จำเลยขอรับเป็นผู้ทำประโยชน์กรีดยางพาราโดยจะนำเงินจำนวน 4,554 บาท มาชำระไว้ในสำนวนนี้ทุกเดือนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

จำเลยชำระค่าคำร้องมา 20 บาท

ระหว่างพิจารณา นางฉอ้อน ช่วยบำรุง ร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลอนุญาต

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามแผนที่ท้ายฟ้องเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้อง ขอให้ศาลถอนชื่อจำเลยออกเสียจากใบเหียบบ่่า และ ส.ค.1 เลขที่ 113 ของที่ดินพิพาทรายนี้ แล้วใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินในใบเหียบบ่่าและ ส.ค.1ดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยมิได้ฟ้องแย้ง จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะสั่งให้ตามคำร้อง
ของจำเลยได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยมิได้ฟ้องแย้ง จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะสั่งให้ตามคำร้อง
ของจำเลยได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ